language

2023年伏波实验场林区便道 “2•7”事故调查报告

2025-01-15 08:00 来源：凭祥市应急管理局

【字体：大 中 小】

2023年2月7日14点30分左右，何某某驾驶一辆车牌号为桂1437700的多功能拖拉机通过凭祥市上石镇上石社区北并山（伏波实验场林区三公区便道时发生路面崩塌，导致拖拉机侧翻落水，造成何某某死亡。事故发生后凭祥市人民政府立即组织消防救援大队、市公安局交警大队、市应急上石镇政府、上石边防派出所、市人民医院等有关单位人员进行救援和处置。2023年2月16日市人民政府成立事故调查组对事故开展调查，并邀请全生产专家和有关领域的专家组成专家组参与事故调查分析、提供安全生产法律法规、技术咨询服务；2024年12月，根据崇左市人民政府要求，凭政府成立了由市人民政府办公室、市公安局、市总工会、市应急管理局、市交警大队、市农业农村局、上石镇政府等单位组成的调查组对事故情查，事故调查组邀请市人民检察院和市纪委监委介入调查。事故调查组经现场勘查、调取资料、询问证人等工作，已查明事故发生经过、人员伤亡分析了事故原因，并对事故的性质和责任进行了认定，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员及车辆情况

1.张某某，男，身份证号码：4521011968XXXXXXXX；类型：自然人；住所：广西凭祥市上石镇东门街XX号；是涉事便道和场所使用者和管理

2.何某某，男，身份证号码：4521011994XXXXXXXX；类型：自然人；住所：广西凭祥市夏石镇哨平村坑庙屯XX号。持证情况：拖拉机和联合驶证，现准驾机型代号〔G2〕，有效期：2019年11月15日至2025年11月15日，驾驶证状态：正常，发证机关：广西崇左市凭祥市农业机械化管理局中身亡。

3.涉事车辆情况：车辆型号：小型多功能拖拉机；车牌号：桂14377XX；所有人：陆某某（身份证号码：4521281966XXXXXXXX）；车辆注册市扶绥县；整车外廓尺寸：长5000mm，宽1800mm，高2200mm；车辆保险：保险公司为中国人民财产保险股份有限公司，保险起止日期为2021年3 2022年3月15日，事发时车辆已脱保；年检情况：年检有效期至2022年12月31日，事发时车辆已脱审。

（二）涉事场所情况

1.便道情况：涉事便道位于凭祥市上石镇上石社区北并山（伏波实验场林区三公里处）林区内，系中国林业科学研究院热带林业实验中心上年代修筑，类型为泥土路，总体呈南北走向，便道东面为山坡，西面为山沟，山沟内有3处人为修筑拦截坝形成的蓄水池，修筑人为张某某；在蓄道入口之间的路面上设有一扇铁门，铁门为张某某安装和使用，平时处于锁闭状态，锁闭时车辆无法通行。便道入口与林区硬化道路衔接，便道尽某的油茶树园，树园面积约70余亩，其中承租中国林业科学研究院热带林业实验中心伏波实验场林区12.5亩，其余是承包本村的集体山林。便道全安全警示标志。

2.事故发生地点的路面崩塌情况。事故发生地点位于蓄水池旁边的便道，崩塌的路面为南北方向，长度为5.80米，北侧路面宽度为3.80米，3.66米，崩塌后的路面最狭窄处仍有2.63米，路面东侧为山坡，坡脚处有一排水沟，宽0.40米，深0.15米。事故发生当日上午下小雨，中午停雨。

3.涉事蓄水池的修筑和整治情况。张某某修筑蓄水池无合法建设手续且曾经被取缔。2017年上石镇政府发现张某某在未办理合法手续的情况在伏波山水源保护区内非法建设蓄水池并进行蓄水，针对该行为上石镇政府向凭祥市政府报告并请求开展保护性执法。2018年10月29日，凭祥市政林业局、国土局、水利局、环保局和上石镇政府等单位对张某某在伏波山水源保护区上游的非法建设行为进行保护性执法，对该蓄水池水坝进行了坝被拆除后，张某某又擅自非法修筑和蓄水。2023年2月7日事发时蓄水池水深约3.30米，蓄水池周围无任何安全警示标志。

二、事故发生经过和事故救援情况

农户张某某在凭祥市上石镇上石社区北并山林区种植油茶树，种植面积70余亩。张某某于2023年2月6日起请何某某、刘某某、王某某等人为渣至其树园，用以铺设路面，以方便今后运送肥料等，双方口头协议每车运费200元。2月6日，何某某等人合计已经运送了5车石渣，2月7日，何某驶多功能拖拉机为张某某运送石渣，当天下午在运送第二车时，何某某驾驶多功能拖拉机跟随王某某驾驶的多功能拖拉机后面不远，王建青运送到仍不见何某某到来。于是张某某沿路下山往回寻找，发现第一个蓄水池旁便道路面发生崩塌，于是张某某拨打120以及110请求救援，并调来挖掘机

排水施救，同时张某某也下水找到拖拉机并进入驾驶室搜救，但未发现司机。接报后，消防救援大队、市公安局交警大队、市应急管理局、上石镇石边防派出所、市人民医院等单位立即派工作人员赶赴现场开展救援和应急处置。18时10分许，在排掉部分水后，救援人员在车辆沉水处西侧约三打捞到何某某，经现场医生确认，何某某已无生命体征。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故的直接原因和间接原因

1.事故路段为泥土路，东侧是山坡，西侧是蓄水池。西侧路基大部分长期被蓄水池水浸淹，路基松软，事故当天上午下小雨至中午才停雨滑，何某某驾驶载有一定重量石渣的多功能拖拉机通过该路段时，路面发生崩塌，造成拖拉机侧翻掉进蓄水池,是本次事故发生的直接原因。

2.张某某在请何某某等人为其运输石渣时，安全意识淡薄，未将路况、路基等的安全状况对相关人员进行提醒及告知，未能对场所提供安全事故发生的间接原因。

3.何某某驾驶多功能拖拉机装载一定重量的石渣，在进入临水临崖、路面湿滑的便道行驶时，未能预判风险、安全谨慎驾驶，也是本次事故一个间接原因。

（二）事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》第二条规定，该法适用的主体是生产经营单位。在本次事故中，张某某作为农户，其为了种植油茶树，运送生产资料和劳动产品，临时请何某某等人用拖拉机运送石渣到油茶树园内，做铺路准备工作，是农户正常从事农业生产的行为，其本身的农户改变，张某某农户没有因为临时请何某某等人运送石渣而构成生产经营单位。何某某、刘景亭、王建青不是合伙的运输队或专门从事运输业的个体事的工作，都是农民家庭以辅助劳力或利用农闲进行的一些互助性活动，也不属于生产经营单位。本次发生的与他们有关的事故，不宜适用《安全对双方当事人的行为进行规范、处理。

综上所述，结合事故发生原因、发生经过等情况，调查组认定该起事故不属于生产安全事故。本次事故是一起由于场所存在安全隐患，车辆反有关交通安全法律、法规、规章而引发的一般安全责任事故，应适用《中华人民共和国民法典》对因侵害民事权益产生的民事关系进行调整和处

五、事故责任的认定

（一）张某某作为场所使用者和管理者应采取合理措施防范危险发生，尽到安全保障义务。张某某未能对进入该场所或者参与活动人的人身安全尽到安全保障的义务，使用和管理的场所存在安全隐患，造成他人权益损害，对事故的发生负有管理责任。

（二）何某某作为完全民事行为能力人，驾驶逾期未年检的多功能拖拉机上路行驶，未履行安全驾驶义务，对事故的发生亦负有责任。

六、事故防范和整改措施

各单位要加强道路交通安全、农机安全等知识宣传和执法检查，举一反三，进一步加强临江、临河、临湖、临山、临崖等涉险公共区域安全强群众安全风险防范意识，有效防范和处置人员涉险伤亡事故，切实保护人民群众生命安全。

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：凭祥市友谊关大道行政中心801号

主办：凭祥市人民政府 电话：0771-8538719

桂公网安备45148102000005 桂ICP备12000470凭祥市人民政府微博边关凭祥号-1 网站标识码：4514810001